

NOTICE OF ELECTION

TO HAYS COUNTY AND THE DULY QUALIFIED RESIDENT VOTERS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2:

Notice is hereby given that a Confirmation, Directors, Bond, and Maintenance Tax Elections will be held for East Hays County Municipal Utility District No. 2 on November 5, 2024, between 7:00 a.m. and 7:00 p.m.

Early voting by personal appearance and on Election Day, November 5, 2024, shall be conducted at the locations and during the hours at polling locations designated by Hays County, Texas and described on the attached Exhibit "A".

The following qualified persons have been appointed as officers of said election:

Presiding Judges	As appointed by Hays County Commissioners Court
Alternate Judges	As appointed by Hays County Commissioners Court

Spanish assistance to voters will be available from the Early Voting Clerk or from the Presiding Judge upon request by the voter.

Only qualified resident voters of said District shall be entitled to vote at said election.

The Order Calling Confirmation, Directors, Bond, and Maintenance Tax Elections is attached hereto as Exhibit "B".

The official address of the Early Voting Clerk is at the Main Early Voting Center, 120 Stagecoach Trail, San Marcos, TX 78666. Except as otherwise allowed by law, applications for ballots to be voted by mail shall be mailed to the Early Voting Clerk at such address, and marked ballots to be voted by mail shall be returned by mail to such address. Applications for ballots by mail must be received no later than the close of business on October 25, 2024. The early voting Clerk's email address is: elections@co.hays.tx.us. The early voting clerk's website is: <https://www.hayscountytexas.com/elections>.

The following proposition shall be voted on:

PROPOSITION A

☐ FOR

CONFIRMATION OF THE DISTRICT

☐ AGAINST

PROPOSITION B

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$277,000,000 IN BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON

SAID BONDS (WATER, SANITARY SEWER,
DRAINAGE AND STORM SEWER,
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION)

☐ AGAINST

PROPOSITION C

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$277,000,000 IN REFUNDING BONDS TO REFUND BONDS ISSUED FOR WATER, SANITARY SEWER, DRAINAGE AND STORM SEWER, ORGANIZATION AND ADMINISTRATION, OR REFUNDING OF SUCH BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON SAID REFUNDING BONDS

☐ AGAINST

PROPOSITION D

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$87,500,000 IN BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON SAID BONDS (MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS OR IMPROVEMENTS, INCLUDING STORM DRAINAGE IN AID OF THOSE ROADS)

☐ AGAINST

PROPOSITION E

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$87,500,000 IN REFUNDING BONDS TO REFUND BONDS ISSUED FOR MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS OR IMPROVEMENTS, INCLUDING STORM DRAINAGE IN AID OF THOSE ROADS, OR REFUNDING OF SUCH BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT

LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT
TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON
SAID REFUNDING BONDS

☐ AGAINST

PROPOSITION F

☐ FOR

THE LEVY OF AN OPERATION AND
MAINTENANCE TAX NOT TO EXCEED ONE
DOLLAR AND TWENTY CENTS (\$1.20) PER ONE
HUNDRED DOLLARS (\$100.00) OF ASSESSED
VALUATION (WATER, SANITARY SEWER,
DRAINAGE AND STORM SEWER,
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION)

☐ AGAINST

PROPOSITION G

☐ FOR

THE LEVY OF A MAINTENANCE TAX NOT TO
EXCEED TWENTY-FIVE CENTS (\$0.25) PER
ONE HUNDRED DOLLARS (\$100.00) OF
ASSESSED VALUATION (ROADS)

☐ AGAINST

Each voter shall vote on the proposition by placing an "X" in the square beside the statement indicating the way he wishes to vote. There shall also be placed on the ballots used in the election the names of the temporary directors, appointed by the Commission or appointed by the Board of Directors of the District, as follows:

- ☐ Max Dagget
- ☐ Zach Crawford
- ☐ Horacio Rene Villarreal III
- ☐ Peter Terracina
- ☐ Patrick Sheehy

THIS NOTICE MUST REMAIN CONTINUOUSLY POSTED UNTIL MAY 6, 2023

EXHIBIT A



November 5, 2024 Uniform Election

Vote Center Locations

Jennifer Doinoff, Hays County Elections Administrator



	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
Oct.	October 20	21	22	23	24	25	26
		Early Voting 9 am – 6 pm	Early Voting 9 am – 6 pm	Early Voting 9 am – 6 pm	Early Voting 9 am – 6 pm	Early Voting 9 am – 6 pm	Early Voting 7 am – 7 pm
	27	28	29	30	31	November 1	2
Nov.	Early Voting 12 pm – 6 pm	Early Voting 7 am – 7 pm	Early Voting 7 am – 7 pm	Early Voting 7 am – 7 pm	Early Voting 7 am – 7 pm	Early Voting 7 am – 7 pm	
	3	4	5 ★ Election Day 7 am – 7 pm	6	7	8	9

Early Voting Election Day

San Marcos

✓	✓	Broadway Polling Location	401 Broadway Street #A
	✓	Brookdale San Marcos North	1720 Old Ranch Road 12
	✓	Calvary Baptist Church	1906 North Interstate 35 Frontage Road
	✓	Centro Cultural Hispano de San Marcos	211 Lee Street
	✓	Dunbar Center	801 West Martin Luther King Drive
	✓	First Baptist Church San Marcos	325 West McCarty Lane
✓	✓	Hays County Elections Office Main Early Voting Site	120 Stagecoach Trail
	✓	La Cima Amenity Center	301 A Central Park Loop
✓	✓	LBJ Student Center, Texas State University	301 Student Center Drive
	✓	Promiseland Church	1650 Lime Kiln Road
	✓	San Marcos Fire Department Station #5	100 Carlson Circle
	✓	San Marcos Housing Authority / C.M. Allen Homes	820 Sturgeon Drive
	✓	San Marcos Public Library	625 East Hopkins Street
	✓	Sinai Pentecostal Church	208 Laredo Street
	✓	South Hays Fire Department Station #12	8301 Ranch Road 12

Early Voting Election Day

Buda

✓	✓	Buda City Hall – Multipurpose Room	405 East Loop Street, Building 100
	✓	Buda Oaks: Assisted Living & Memory Care	1120 Cabelas Drive
	✓	Carpenter Hill Elementary School	4410 FM 967
	✓	Child Nutrition, HCISD Support Services	5750 Dacy Lane
	✓	Hays Hills Baptist Church	1401 North FM 1626
	✓	Southern Hills Church of Christ	3740 FM 967
✓	✓	Sunfield Station	2610 Main Street
	✓	Upper Campus, Buda Elementary School (Kunkel Room, historic school site)	300 North San Marcos Street

November 5, 2024 Uniform Election



Vote Center Locations

Early Voting	Election Day	<u>Kyle</u>	
	✓	Austin Community College – Hays Campus	1200 Kohlers Crossing
✓	✓	HCISD Academic Support Center	21003 Interstate 35 Frontage Road Building A, Room #1220
	✓	Kimbrow Building, Kyle Elementary School	500 Blanco Street
✓	✓	Kyle City Hall	100 West Center Street
	✓	Kyle Public Library	550 Scott Street
✓	✓	Main Office, HCISD Transportation	2385 High Road, Uhland
	✓	Philomena, The: Assisted Living & Memory Care	350 Philomena Drive
	✓	Plum Creek North Amenity Center	350 Jack Ryan
	✓	Precinct 2 Office, Hays County	5458 FM 2770
	✓	Simon Middle School – Clothes Closet	3839 East FM 150
✓	✓	Yarrington – Hays County Transportation Department	2171 Yarrington Road

Early Voting	Election Day	<u>Wimberley</u>	
✓	✓	Texan Academy at Scudder – Gym	400 Green Acres Drive
	✓	VFW Post #6441	401 Jacobs Well Road
✓	✓	Wimberley Community Center – Johnson Hall	14068 Ranch Road 12

Early Voting	Election Day	<u>Dripping Springs and Austin</u>	
	✓	Belterra Centre	151 Trinity Hills Drive, Austin (also listed as 688 Trinity Hills Drive)
	✓	Driftwood Community Center	15112 FM 150, Driftwood
✓	✓	Dripping Springs Ranch Park	1042 Event Center Drive
	✓	Henly Station #3, North Hays County Fire Rescue	7520 Creek Road
✓	✓	Jovie Belterra	167 Hargraves Drive, Austin
✓	✓	Patriots' Hall of Dripping Springs	231 Patriots' Hall Boulevard
	✓	Precinct 4 Office, Hays County	195 Roger Hanks Parkway



Elección uniforme del 5 de noviembre de 2024

Ubicaciones de los centros de votación

Jennifer Doinoff, Administradora de elecciones del condado de Hays



octubre	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	20 de octubre	21	22	23	24	25	26
		Votación 9 am – 6 pm	Anticipada 9 am – 6 pm	Votación 9 am – 6 pm	Anticipada 9 am – 6 pm	Votación 9 am – 6 pm	Anticipada 7 am – 7 pm
noviembre	27	28	29	30	31	1 de noviembre	2
	Votación 12 pm – 6 pm	Anticipada 7 am – 7 pm	Votación 7 am – 7 pm	Anticipada 7 am – 7 pm	Votación 7 am – 7 pm	Anticipada 7 am – 7 pm	
	3	4	5 Día de elecciones 7 am – 7 pm	6	7	8	9

Votación anticipada	Día de elecciones	San Marcos	
✓	✓	Broadway Polling Location	401 Broadway Street #A
	✓	Brookdale San Marcos North	1720 Old Ranch Road 12
	✓	Calvary Baptist Church	1906 North Interstate 35 Frontage Road
	✓	Centro Cultural Hispano de San Marcos	211 Lee Street
	✓	Dunbar Center	801 West Martin Luther King Drive
	✓	First Baptist Church San Marcos	325 West McCarty Lane
✓	✓	Hays County Elections Office Sitio principal de votación anticipada	120 Stagecoach Trail
	✓	La Cima Amenity Center	301 A Central Park Loop
✓	✓	LBJ Student Center, Texas State University	301 Student Center Drive
	✓	Promiseland Church	1650 Lime Kiln Road
	✓	San Marcos Fire Department Station #5	100 Carlson Circle
	✓	San Marcos Housing Authority / C.M. Allen Homes	820 Sturgeon Drive
	✓	San Marcos Public Library	625 East Hopkins Street
	✓	Sinai Pentecostal Church	208 Laredo Street
	✓	South Hays Fire Department Station #12	8301 Ranch Road 12

Votación anticipada	Día de elecciones	Buda	
✓	✓	Buda City Hall – Multipurpose Room	405 East Loop Street, Building 100
	✓	Buda Oaks: Assisted Living & Memory Care	1120 Cabelas Drive
	✓	Carpenter Hill Elementary School	4410 FM 967
	✓	Child Nutrition, HCISD Support Services	5750 Dacy Lane
	✓	Hays Hills Baptist Church	1401 North FM 1626
	✓	Southern Hills Church of Christ	3740 FM 967
✓	✓	Sunfield Station	2610 Main Street
	✓	Upper Campus, Buda Elementary School (Kunkel Room, sitio histórico de la escuela)	300 North San Marcos Street

November 5, 2024 Uniform Election



Vote Center Locations

<u>Votación anticipada</u>	<u>Día de elecciones</u>	<u>Kyle</u>	
	✓	Austin Community College – Hays Campus	1200 Kohlers Crossing
✓	✓	HCISD Academic Support Center	21003 Interstate 35 Frontage Road Building A, Room #1220
	✓	Kimbro Building, Kyle Elementary School	500 Blanco Street
✓	✓	Kyle City Hall	100 West Center Street
	✓	Kyle Public Library	550 Scott Street
✓	✓	Main Office, HCISD Transportation	2385 High Road, Uhland
	✓	Philomena, The: Assisted Living & Memory Care	350 Philomena Drive
	✓	Plum Creek North Amenity Center	350 Jack Ryan
	✓	Precinct 2 Office, Hays County	5458 FM 2770
	✓	Simon Middle School – Clothes Closet	3839 East FM 150
✓	✓	Yarrington – Hays County Transportation Department	2171 Yarrington Road

<u>Votación anticipada</u>	<u>Día de elecciones</u>	<u>Wimberley</u>	
✓	✓	Texan Academy at Scudder – Gym	400 Green Acres Drive
	✓	VFW Post #6441	401 Jacobs Well Road
✓	✓	Wimberley Community Center – Johnson Hall	14068 Ranch Road 12

<u>Votación anticipada</u>	<u>Día de elecciones</u>	<u>Dripping Springs y Austin</u>	
	✓	Belterra Centre	151 Trinity Hills Drive, Austin (también aparece como 688 Trinity Hills)
	✓	Driftwood Community Center	15112 FM 150, Driftwood
✓	✓	Dripping Springs Ranch Park	1042 Event Center Drive
	✓	Henly Station #3, North Hays County Fire Rescue	7520 Creek Road
✓	✓	Jovie Belterra	167 Hargraves Drive, Austin
✓	✓	Patriots' Hall of Dripping Springs	231 Patriots' Hall Boulevard
	✓	Precinct 4 Office, Hays County	195 Roger Hanks Parkway

EXHIBIT B

**ORDER CALLING CONFIRMATION AND DIRECTORS ELECTION,
AND BOND AND MAINTENANCE TAX ELECTIONS**

THE STATE OF TEXAS

§
§
§
§
§

COUNTY OF HAYS

EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2

WHEREAS, East Hays County Municipal Utility District No. 2 (the “District”) was heretofore duly created and established by the Texas Commission on Environmental Quality (the “TCEQ”) by that certain Order Granting the Petition for Creation of the District and Appointing Temporary Directors dated January 19, 2023, as a conservation and reclamation district created under and essential to accomplish the purposes of Section 59, Article XVI, of the Texas Constitution and operating pursuant to Chapters 49 and 54 of the Texas Water Code; and

WHEREAS, the temporary directors of the District, appointed in accordance with the Order issued by the TCEQ, have met and organized and have qualified to serve as directors of the District by taking the oath and making the bond required by law; and

WHEREAS, it is now necessary to call an election for the purpose of confirming the creation and establishment of the District and for the purpose of the election of five (5) permanent directors thereof; and

WHEREAS, it is now timely to call an election to authorize the Board of Directors to issue bonds of the District to provide water, sewage and drainage facilities for the District; and

WHEREAS, it is now timely to call an election to authorize the Board of Directors to issue bonds of the District to provide the roads for the District; and

WHEREAS, there has been filed with the District, open to inspection by the public, an engineering report for the water, sewage and drainage facilities, and roads facilities from BGE Engineering, Inc. covering the works, improvements, facilities, capacities, plants, equipment and appliances to be purchased, constructed or otherwise acquired by the District and the property, contract rights, rights of use and interests in property to be purchased or otherwise acquired, as well as the estimated cost of all the foregoing, together with maps, plats, profiles and data showing and explaining the report (the “Engineering Report”), and the Engineering Report has been carefully considered by the Board and has been fully approved by the Board; and

WHEREAS, the Engineering Report heretofore filed and approved contains an estimate of the cost of the purchase, construction or other acquisition of the proposed works, improvements, facilities, capacities, plants, equipment and appliances, an estimate of the cost of purchase or other acquisition of property, contract rights, rights of use and interests in property, and an estimate of expenses incident thereto; and

WHEREAS, the Board finds that the estimates of (i) \$277,000,000 in bonds for water, sewage and drainage facilities; (ii) \$277,000,000 in bonds for water, sewage and drainage refunding purposes; (iii) \$87,500,000 in bonds for roads; and (iv) \$87,500,000 in bonds for road refunding purposes are reasonable and proper and hereby approve the same and all items thereof but reserves the right to authorize amendment

to the engineering report and to reallocate costs and make such other changes as necessary to meet the changing requirements of the District's system; and

WHEREAS, the Board is of the opinion that it would be of benefit to the District to be authorized to levy and collect annual ad valorem taxes at a rate not to exceed \$1.20 per \$100.00 of assessed valuation on all taxable property within the District to secure funds for water, sewer and drainage facility maintenance purposes; and

WHEREAS, the Board is of the opinion that it would be of benefit to the District to be authorized to levy and collect annual ad valorem taxes at a rate not to exceed \$0.25 per \$100.00 of assessed valuation on all taxable property within the District to secure funds for road maintenance purposes; and

WHEREAS, all of the bonds which may be issued from each proposition will be secured by the levy of an ad valorem tax unlimited as to rate or amount, sufficient to pay the principal of and interest on such bonds; and

WHEREAS, the estimated ad valorem debt service tax rate necessary to support the bonds authorized hereunder is \$1.20 per \$100 of assessed valuation on all taxable property within the District; and

WHEREAS, under current law and the bond proposition the maximum rate of interest any issue of the proposed bonds may bear is fifteen per cent (15%) per annum; and

WHEREAS, under current law and the bond proposition the maximum term of any series of bonds shall not exceed forty (40) years; and

WHEREAS, under current law the District cannot issue general obligation bonds with a weighted average maturity of the issue of bonds exceeding 120 percent of the reasonable expected weighted average economic life of the improvements with the issue of bonds; and

WHEREAS, at the commencement of the District's current fiscal year, the District has not authorized the sale of bonds, therefore the District's aggregate bonded debt outstanding is \$-0- and the aggregate outstanding amount of interest on debt obligations of the District is \$-0-. Further, the District has not yet levied a debt service tax, a maintenance tax, or a road maintenance tax.

WHEREAS, the Board of Directors is of the opinion that an election should be held on November 5, 2024 for the purposes of:

- i. confirming the creation and establishment of the District;
- ii. electing five (5) permanent directors;
- iii. submitting a proposition on the issuance of the District's bonds in the maximum aggregate original principal amount of \$277,000,000 to develop and finance water, sewer and drainage facilities;
- iv. submitting a proposition on the issuance of the District's bonds in the maximum aggregate original principal amount of \$277,000,000 to refund bonds previously issued to develop and finance water, sewer and drainage facilities;

- v. submitting a proposition on the issuance of the District's bonds in the maximum aggregate original principal amount of \$87,500,000 to develop and finance macadamized, graveled or paved roads or improvements, including storm drainage in aid of those roads;
- vi. submitting a proposition on the issuance of the District's bonds in the maximum aggregate original principal amount of \$87,500,000 to refund bonds previously issued to develop and finance macadamized, graveled or paved roads or improvements, including storm drainage in aid of those roads;
- vii. submitting a proposition on the levying and collecting of an annual ad valorem tax not to exceed \$1.20 per \$100 per assessed valuation for water, sewer and drainage facility maintenance and operation purposes;
- viii. submitting a proposition on the levying and collecting of an annual ad valorem tax not to exceed \$0.25 per \$100 per assessed valuation for road maintenance and operation purposes; and

WHEREAS, the Board of Directors wishes to proceed with the ordering of said election.

NOW, THEREFORE, BE IT ORDERED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 THAT:

Section 1: The matters and facts set out in the preamble of this Order are hereby found and declared to be true and complete.

Section 2: The Engineering Report and estimate of costs hereinabove mentioned are hereby approved.

Section 3: An election shall be held on November 5, 2024, between the hours of 7:00 a.m. and 7:00 p.m., (unless authorized to close earlier pursuant to Section 41.033, Texas Election Code, as amended) at the polling locations designated by Hays County, Texas, places which the Board of Directors of the District, after duly considering the requirements of the Texas Election Code, find to be proper places for conducting said election, at which there shall be submitted the question of the election of five (5) permanent directors of the District and at which the following propositions shall be submitted:

PROPOSITION A

SHALL THE CREATION OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 BE CONFIRMED?

PROPOSITION B

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 BE AUTHORIZED TO ISSUE BONDS OF SAID DISTRICT IN ONE OR MORE ISSUES OR SERIES IN THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT OF \$277,000,000 MATURING SERIALY OR OTHERWISE IN SUCH INSTALLMENTS AS ARE FIXED BY SAID BOARD OF DIRECTORS OVER A PERIOD OR PERIODS NOT EXCEEDING FORTY (40) YEARS FROM THEIR DATE OR DATES, BEARING INTEREST AT ANY RATE OR RATES, AND TO SELL SAID BONDS AT ANY PRICE OR PRICES, PROVIDED THAT THE NET EFFECTIVE INTEREST RATE, AS DEFINED BY CHAPTER 1204, TEXAS GOVERNMENT

CODE, AS AMENDED, ON ANY ISSUE OR SERIES OF SAID BONDS SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM LEGAL LIMIT IN EFFECT AT THE TIME OF ISSUANCE OF EACH SUCH ISSUE OR SERIES, ALL AS MAY BE DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF SAID DISTRICT, FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF PURCHASING, CONSTRUCTING, ACQUIRING, OWNING, LEASING OR OPERATING A WATERWORKS SYSTEM, A SURFACE WATER SYSTEM, A SANITARY SEWER SYSTEM AND A DRAINAGE AND STORM SEWER SYSTEM FOR SAID DISTRICT AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO AND PURCHASING OR OTHERWISE ACQUIRING ANY AND ALL PROPERTY, CONTRACT RIGHTS, RIGHTS OF USE AND INTERESTS IN PROPERTY NECESSARY, APPROPRIATE OR INCIDENT TO THE PURCHASE, CONSTRUCTION, ACQUISITION, OWNERSHIP, LEASING OR OPERATION OF SUCH WATERWORKS SYSTEM, SURFACE WATER SYSTEM, SANITARY SEWER SYSTEM, AND DRAINAGE AND STORM SEWER SYSTEM, AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO, AND FOR THE PURPOSE OF PAYING ALL EXPENSES IN ANY MANNER INCIDENTAL THERETO AND SUCH EXPENSES AS ARE INCIDENTAL TO THE ORGANIZATION, ADMINISTRATION, AND FINANCING OF THE DISTRICT WHICH UNDER APPLICABLE LAW MAY PROPERLY BE PAID FROM THE PROCEEDS OF SUCH BONDS, AND TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SUCH BONDS BY THE LEVY AND COLLECTION OF A SUFFICIENT TAX, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, UPON ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT, ALL AS AUTHORIZED BY THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS, INCLUDING PARTICULARLY (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) ARTICLE XVI, SECTION 59 OF THE TEXAS CONSTITUTION AND CHAPTERS 49 AND 54 OF THE TEXAS WATER CODE, TO THE EXTENT APPLICABLE, TOGETHER WITH ALL AMENDMENTS AND ADDITIONS THERETO?

PROPOSITION C

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 BE AUTHORIZED TO ISSUE BONDS OF SAID DISTRICT IN ONE OR MORE ISSUES OR SERIES IN THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT OF \$277,000,000 MATURING SERIALY OR OTHERWISE IN SUCH INSTALLMENTS AS ARE FIXED BY SAID BOARD OF DIRECTORS OVER A PERIOD OR PERIODS NOT EXCEEDING FORTY (40) YEARS FROM THEIR DATE OR DATES, BEARING INTEREST AT ANY RATE OR RATES, AND TO SELL SAID BONDS AT ANY PRICE OR PRICES, PROVIDED THAT THE NET EFFECTIVE INTEREST RATE, AS DEFINED BY CHAPTER 1204, TEXAS GOVERNMENT CODE, AS AMENDED, ON ANY ISSUE OR SERIES OF SAID BONDS SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM LEGAL LIMIT IN EFFECT AT THE TIME OF ISSUANCE OF EACH SUCH ISSUE OR SERIES, ALL AS MAY BE DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF SAID DISTRICT, FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF REFUNDING BY ANY MEANS NOW OR HEREAFTER AUTHORIZED BY LAW, ALL OR ANY PORTION OF SAID BONDS OR REFUNDING BONDS OF THE DISTRICT ISSUED FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF PURCHASING, CONSTRUCTING, ACQUIRING, OWNING, LEASING OR OPERATING A WATERWORKS SYSTEM, A SURFACE WATER SYSTEM, A SANITARY SEWER SYSTEM AND A DRAINAGE AND STORM SEWER SYSTEM FOR SAID DISTRICT AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO AND

PURCHASING OR OTHERWISE ACQUIRING ANY AND ALL PROPERTY, CONTRACT RIGHTS, RIGHTS OF USE AND INTERESTS IN PROPERTY NECESSARY, APPROPRIATE OR INCIDENT TO THE PURCHASE, CONSTRUCTION, ACQUISITION, OWNERSHIP, LEASING OR OPERATING OF SUCH WATERWORKS SYSTEM, SURFACE WATER SYSTEM, SANITARY SEWER SYSTEM, AND DRAINAGE AND STORM SEWER SYSTEM, AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO, AND FOR THE PURPOSE OF PAYING ALL EXPENSES IN ANY MANNER INCIDENTAL THERETO AND SUCH EXPENSES AS ARE INCIDENTAL TO THE ORGANIZATION, ADMINISTRATION, AND FINANCING OF THE DISTRICT WHICH UNDER APPLICABLE LAW MAY PROPERLY BE PAID FROM THE PROCEEDS OF SUCH BONDS, WHETHER HERETOFORE, HEREUNDER OR HEREAFTER AUTHORIZED OR ISSUED BY THE DISTRICT, AND TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SUCH BONDS BY THE LEVY AND COLLECTION OF A SUFFICIENT TAX, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, UPON ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT, ALL AS AUTHORIZED BY THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS, INCLUDING PARTICULARLY (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) ARTICLE XVI, SECTION 59 OF THE TEXAS CONSTITUTION, CHAPTER 1207 OF THE TEXAS GOVERNMENT CODE AND CHAPTERS 49 AND 54 OF THE TEXAS WATER CODE, TO THE EXTENT APPLICABLE, TOGETHER WITH ALL AMENDMENTS AND ADDITIONS THERETO?

PROPOSITION D

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 BE AUTHORIZED TO ISSUE BONDS OF SAID DISTRICT IN ONE OR MORE ISSUES OR SERIES IN THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT OF \$87,500,000 MATURING SERIALY OR OTHERWISE IN SUCH INSTALLMENTS AS ARE FIXED BY SAID BOARD OF DIRECTORS OVER A PERIOD OR PERIODS NOT EXCEEDING FORTY (40) YEARS FROM THEIR DATE OR DATES, BEARING INTEREST AT ANY RATE OR RATES, AND TO SELL SAID BONDS AT ANY PRICE OR PRICES, PROVIDED THAT THE NET EFFECTIVE INTEREST RATE, AS DEFINED BY CHAPTER 1204, TEXAS GOVERNMENT CODE, AS AMENDED, ON ANY ISSUE OR SERIES OF SAID BONDS SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM LEGAL LIMIT IN EFFECT AT THE TIME OF ISSUANCE OF EACH SUCH ISSUE OR SERIES, ALL AS MAY BE DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF SAID DISTRICT, FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF DESIGNING, PURCHASING, CONSTRUCTING, ACQUIRING, IMPROVING, FINANCING, OWNING, OPERATING OR MAINTAINING MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS, OR IMPROVEMENTS, INCLUDING STORM DRAINAGE, IN AID OF THOSE ROADS, FOR SAID DISTRICT AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO, AND PURCHASING OR OTHERWISE ACQUIRING ANY AND ALL PROPERTY, CONTRACT RIGHTS, RIGHTS OF USE AND INTERESTS IN PROPERTY NECESSARY, APPROPRIATE OR INCIDENT TO THE PURCHASE, CONSTRUCTION, ACQUISITION, IMPROVEMENT, OWNERSHIP, OPERATION OR MAINTENANCE OF SUCH MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS, OR IMPROVEMENTS, INCLUDING STORM DRAINAGE, IN AID OF THOSE ROADS, AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO, INCLUDING STORM DRAINAGE, IN AID OF THOSE ROADS, AND FOR THE PURPOSE OF PAYING

ALL EXPENSES IN ANY MANNER INCIDENTAL THERETO WHICH UNDER APPLICABLE LAW MAY PROPERLY BE PAID FROM THE PROCEEDS OF SUCH BONDS, WHETHER HERETOFORE, HEREUNDER OR HEREAFTER AUTHORIZED OR ISSUED BY THE DISTRICT, AND TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SUCH BONDS BY THE LEVY AND COLLECTION OF A SUFFICIENT TAX, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, UPON ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT, ALL AS AUTHORIZED BY THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS, INCLUDING PARTICULARLY (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) ARTICLE III, SECTION 52(b)(3) OF THE TEXAS CONSTITUTION, AND CHAPTERS 49 AND 54 OF THE TEXAS WATER CODE, TO THE EXTENT APPLICABLE, TOGETHER WITH ALL AMENDMENTS AND ADDITIONS THERETO?

PROPOSITION E

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 BE AUTHORIZED TO ISSUE BONDS OF SAID DISTRICT IN ONE OR MORE ISSUES OR SERIES IN THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT OF \$87,500,000 MATURING SERIALY OR OTHERWISE IN SUCH INSTALLMENTS AS ARE FIXED BY SAID BOARD OF DIRECTORS OVER A PERIOD OR PERIODS NOT EXCEEDING FORTY (40) YEARS FROM THEIR DATE OR DATES, BEARING INTEREST AT ANY RATE OR RATES, AND TO SELL SAID BONDS AT ANY PRICE OR PRICES, PROVIDED THAT THE NET EFFECTIVE INTEREST RATE, AS DEFINED BY CHAPTER 1204, TEXAS GOVERNMENT CODE, AS AMENDED, ON ANY ISSUE OR SERIES OF SAID BONDS SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM LEGAL LIMIT IN EFFECT AT THE TIME OF ISSUANCE OF EACH SUCH ISSUE OR SERIES, ALL AS MAY BE DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF SAID DISTRICT, FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF REFUNDING BY ANY MEANS NOW OR HEREAFTER AUTHORIZED BY LAW, ALL OR ANY PORTION OF SAID BONDS OR REFUNDING BONDS OF THE DISTRICT ISSUED FOR THE PURPOSE OR PURPOSES OF DESIGNING, PURCHASING, CONSTRUCTING, ACQUIRING, IMPROVING, FINANCING, OWNING, OPERATING OR MAINTAINING MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS FOR SAID DISTRICT AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO, INCLUDING STORM DRAINAGE, IN AID OF THOSE ROADS, AND PURCHASING OR OTHERWISE ACQUIRING ANY AND ALL PROPERTY, CONTRACT RIGHTS, RIGHTS OF USE AND INTERESTS IN PROPERTY NECESSARY, APPROPRIATE OR INCIDENT TO THE PURCHASE, CONSTRUCTION, ACQUISITION, IMPROVEMENT, OWNERSHIP, OPERATION OR MAINTENANCE OF SUCH MACADAMIZED, GRAVELED OR PAVED ROADS AND ADDITIONS, EXTENSIONS AND IMPROVEMENTS THERETO, INCLUDING STORM DRAINAGE, IN AID OF THOSE ROADS, AND FOR THE PURPOSE OF PAYING ALL EXPENSES IN ANY MANNER INCIDENTAL THERETO WHICH UNDER APPLICABLE LAW MAY PROPERLY BE PAID FROM THE PROCEEDS OF SUCH BONDS, WHETHER HERETOFORE, HEREUNDER OR HEREAFTER AUTHORIZED OR ISSUED BY THE DISTRICT, AND TO PROVIDE FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SUCH BONDS BY THE LEVY AND COLLECTION OF A SUFFICIENT TAX, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, UPON ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT, ALL AS AUTHORIZED BY THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS, INCLUDING PARTICULARLY (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) ARTICLE

III, SECTION 52 OF THE TEXAS CONSTITUTION, CHAPTER 1207 OF THE TEXAS GOVERNMENT CODE, AND CHAPTERS 49 AND 54 OF THE TEXAS WATER CODE, TO THE EXTENT APPLICABLE, TOGETHER WITH ALL AMENDMENTS AND ADDITIONS THERETO?

PROPOSITION F

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 BE AUTHORIZED TO ASSESS, LEVY AND COLLECT AN ANNUAL OPERATION AND MAINTENANCE TAX NOT TO EXCEED \$1.20 PER \$100 VALUATION OF ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT IN AMOUNTS SUFFICIENT TO SECURE FUNDS FOR OPERATION AND MAINTENANCE PURPOSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO FUNDS FOR PLANNING, CONSTRUCTING, ACQUIRING, MAINTAINING, REPAIRING AND OPERATING ALL NECESSARY LAND, PLANTS, WORKS, FACILITIES, IMPROVEMENTS, APPLIANCES AND EQUIPMENT OF SUCH DISTRICT AND FOR PAYING COSTS OF PROPER SERVICES, ENGINEERING AND LEGAL FEES, AND ORGANIZATION AND ADMINISTRATIVE EXPENSES, IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS, INCLUDING PARTICULARLY (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) SECTION 49.107 OF THE TEXAS WATER CODE, TOGETHER WITH ALL AMENDMENTS AND ADDITIONS THERETO?

PROPOSITION G

SHALL THE BOARD OF DIRECTORS OF EAST HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 2 BE AUTHORIZED TO ASSESS, LEVY AND COLLECT AN ANNUAL OPERATION AND MAINTENANCE TAX NOT TO EXCEED \$0.25 PER \$100 VALUATION OF ALL TAXABLE PROPERTY WITHIN SAID DISTRICT IN AMOUNTS SUFFICIENT TO SECURE FUNDS FOR THE OPERATION AND MAINTENANCE OF MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS, OR IMPROVEMENTS, INCLUDING STORM DRAINAGE, IN AID OF THOSE ROADS, FOR SAID DISTRICT, IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND LAWS OF THE STATE OF TEXAS, INCLUDING PARTICULARLY (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) ARTICLE III, SECTION 52(b)(3) OF THE TEXAS CONSTITUTION, AND SECTION 49.107 OF THE TEXAS WATER CODE, TO THE EXTENT APPLICABLE, TOGETHER WITH ALL AMENDMENTS AND ADDITIONS THERETO?

Section 5: Voting in said election shall be by the use of an electronic voting system or paper ballots which shall offer both English and Spanish ballots, and which shall conform to the requirements of the Texas Election Code. The following propositions shall be submitted to the resident electors of the District at the November 5, 2024 election:

OFFICIAL BALLOT

PROPOSITION A

☐ FOR

CONFIRMATION OF THE DISTRICT

☐ AGAINST

PROPOSITION B

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$277,000,000 IN BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON SAID BONDS (WATER, SANITARY SEWER, DRAINAGE AND STORM SEWER, ORGANIZATION AND ADMINISTRATION)

☐ AGAINST

PROPOSITION C

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$277,000,000 IN REFUNDING BONDS TO REFUND BONDS ISSUED FOR WATER, SANITARY SEWER, DRAINAGE AND STORM SEWER, ORGANIZATION AND ADMINISTRATION, OR REFUNDING OF SUCH BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON SAID REFUNDING BONDS

☐ AGAINST

PROPOSITION D

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$87,500,000 IN BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON SAID BONDS (MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS OR IMPROVEMENTS, INCLUDING STORM DRAINAGE IN AID OF THOSE ROADS)

☐ AGAINST

PROPOSITION E

☐ FOR

THE ISSUANCE OF \$87,500,000 IN REFUNDING BONDS TO REFUND BONDS ISSUED FOR MACADAMIZED, GRAVELED, OR PAVED ROADS OR IMPROVEMENTS, INCLUDING STORM DRAINAGE IN AID OF THOSE ROADS, OR REFUNDING OF SUCH BONDS AND THE LEVY OF AD VALOREM TAXES, WITHOUT LIMIT AS TO RATE OR AMOUNT, SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST ON SAID REFUNDING BONDS

☐ AGAINST

PROPOSITION F

☐ FOR

THE LEVY OF AN OPERATION AND MAINTENANCE TAX NOT TO EXCEED ONE DOLLAR AND TWENTY CENTS (\$1.20) PER ONE HUNDRED DOLLARS (\$100.00) OF ASSESSED VALUATION (WATER, SANITARY SEWER, DRAINAGE AND STORM SEWER, ORGANIZATION AND ADMINISTRATION)

☐ AGAINST

PROPOSITION G

☐ FOR

THE LEVY OF A MAINTENANCE TAX NOT TO EXCEED TWENTY-FIVE CENTS (\$0.25) PER ONE HUNDRED DOLLARS (\$100.00) OF ASSESSED VALUATION (ROADS)

☐ AGAINST

Each voter shall vote on the proposition by placing an "X" in the square beside the statement indicating the way he wishes to vote. There shall also be placed on the ballots used in the election the names of the temporary directors, appointed by the Commission or appointed by the Board of Directors of the District, as follows:

- ☐ Max Dagget
 - ☐ Zach Crawford
 - ☐ Horacio Rene Villarreal III
 - ☐ Peter Terracina
 - ☐ Patrick Sheehy
-

The voter may vote for none, one, two, three, four, or five persons for director by placing an "X" in the square beside the person's name or by writing the name or names of a person or persons in the blank space provided.

Section 6: In accordance with Texas Election Code, Section 3.009, the District currently estimates that, if the proposition contained herein were approved and the bonds proposed herein were authorized and issued, the District's ad valorem debt service tax rate is projected to be a maximum of approximately \$1.20 per \$100 of assessed valuation. The estimated tax rate is based on current assumptions and projections of interest rates, property development, assessed valuations and tax collection rates. To the extent that such assumptions and projects are not realized, the actual tax rate assessed by the District may vary substantially from the estimated tax rate. The estimated tax rate provided in this Section shall not be considered part of the bond propositions submitted to the voters pursuant to this Order and shall not be considered as a limitation on the District's authority to levy, assess and collect an unlimited tax as to rate or amount pursuant to Texas Constitution Article XVI, Section 59.

Section 7: In accordance with Section 1253.002, Texas Government Code, the District will not issue any general obligation bonds authorized herein with a weighted average maturity exceeding 120 percent of the reasonably expected weighted average economic life of the improvements financed with the issue of bonds.

Section 8: Hays County (the "County") shall designate the election precinct(s). The County shall appoint election officers as required by law and provided under the District's contract with the County to conduct the election.

The Presiding Judge may appoint two (2) clerks to assist in the conduct of the election and may appoint such additional clerks as he deems necessary for the proper conduct of the election, not to exceed the maximum number of three (3). Early voting in the election by personal appearance shall begin on October 21, 2024, and shall continue through November 1, 2024. Early voting in the election shall be conducted under contract with Hays County at the locations and during the hours designated by the County. The main early voting location and hours for early voting are listed on the attached Exhibit "A".

Early voting in the election shall be conducted under contract with Hays County at the locations and during the hours designated by the County. The clerk for early voting shall be the Hays County Early Voting Clerk.

The early voting clerk's mailing address to which ballot applications and ballots to be voted by mail may be sent is 120 Stagecoach Trail, San Marcos, TX 78666-5268, Attention: Jennifer Doinoff, County Elections Administrator. The early voting clerk's email address is: elections@co.hays.tx.us. The early voting clerk's website is: <https://www.hayscountytexas.com/elections>.

Section 9: The election shall be held and conducted and returns made to this Board of Directors in accordance with the Texas Election Code as modified by Chapter 49, Texas Water Code.

Section 10: The Board of Directors of the District hereby appoints Coats Rose, P.C., as the District agent for the election.

Section 11: All qualified resident electors of the District shall be entitled to vote in the election.

Section 12: The President and the Secretary of the Board or the District's agent is hereby directed to cause notice of this election to be posted (i) on election day and during early voting by personal appearance, in a prominent location at each polling place, (ii) in three public places in the boundaries of the political subdivision at least 21 days before the election, (iii) during the 21 days before the election shall be posted on the political subdivision's website, prominently and together with the notice of election, the contents of the proposition, and any sample ballot prepared for the election, if the District maintains an internet website, and (iv) at such other places as notice of the meetings of the Board of Directors of the District are required to be posted.

Additionally, the President and the Secretary of the Board or the District's agent is hereby directed to prepare voter information documents in accordance with Section 1251.052(b) of the Texas Government Code and to cause such documents to be posted in the same manner as this Order as described above.

Section 13: If applicable, the rate of pay for judges and clerks of the election shall be determined by the Board of Directors of the District, in compliance with the Texas Election Code.

Section 14: The President or Vice President and Secretary or Assistant Secretary are authorized and directed to take any action necessary to carry out the provisions of this Order.

[signature page follows]

PASSED AND APPROVED this 31st day of January, 2023.

ATTEST:

s/Max Daggett
President, Board of Directors

s/Horacio Rene Villarreal III
Secretary, Board of Directors

(DISTRICT SEAL)

AVISO DE ELECCIÓN

PARA EL CONDADO DE HAYS Y LOS VOTANTES DEBIDAMENTE HABILITADOS RESIDENTES DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS:

Se notifica por el presente que se celebrarán Elecciones de Confirmación, de Directores, de Bonos y de Impuesto de Mantenimiento para el Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 2 del Condado de East Hays el 5 de noviembre de 2024 en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La votación anticipada en persona y del Día de Elección, 5 de noviembre de 2024, se llevará a cabo en los lugares y durante los horarios designados por el Condado de Hays, Texas y se describen en el Anexo “A” adjunto.

Las siguientes personas capacitadas fueron designadas como funcionarios de dicha elección:

Jueces Presidentes Según las designaciones del Tribunal de Comisionados del Condado de Hays
Jueces Alternos Según las designaciones del Tribunal de Comisionados del Condado de Hays

Habrá asistencia en español disponible para los votantes. El votante deberá solicitarla al Oficial de Votación Anticipada o al Juez Presidente.

Solamente los votantes habilitados de dicho Distrito podrán votar en dicha elección.

La Orden para Convocar las Elecciones de Confirmación, de Directores, de Bonos y de Impuesto de Mantenimiento se incorpora en el presente como Anexo “B”.

La dirección oficial del Oficial de Votación anticipada es en el Centro principal de votación anticipada, 120 Stagecoach Trail, San Marcos, TX 78666. Salvo que la ley lo permita de otra manera, las solicitudes de boletas de votación para votar por correo deberán ser enviadas al Oficial de Votación Anticipada a dicha dirección, y las boletas marcadas para votar por correo deberán ser enviadas por correo a dicha dirección. Las solicitudes de boletas de votación por correo deben ser recibidas a más tardar al cierre del horario de atención del 25 de octubre de 2024. La dirección de correo electrónico del Oficial de votación anticipada es: elections@co.hays.tx.us. El sitio web del oficial de votación anticipada es <https://www.hayscountytexas.com/elections>.

Se votará por la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN A

☐ A FAVOR

CONFIRMACIÓN DEL DISTRITO

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN B

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$277,000,000 EN BONOS Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS (AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y PLUVIAL, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN C

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$277,000,000 EN BONOS DE REEMBOLSO PARA REEMBOLSAR LOS BONOS EMITIDOS PARA AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y AGUA DE TORMENTA, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, O EL REEMBOLSO DE DICHOS BONOS, Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS DE REEMBOLSO

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN D

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$87,500,000 EN BONOS Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS (CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS O MEJORAS, INCLUSO DESAGÜE PLUVIAL AUXILIAR PARA ESOS CAMINOS)

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN E

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$87,500,000 EN BONOS DE REEMBOLSO PARA REEMBOLSAR LOS BONOS EMITIDOS PARA CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS, O MEJORAS, INCLUIDO EL DESAGÜE PLUVIAL AUXILIAR PARA DICHOS CAMINOS, O EL REEMBOLSO DE DICHOS BONOS, Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS DE REEMBOLSO

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN F

☐ A FAVOR

LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE NO SUPERE UN DÓLAR CON VEINTE CENTAVOS (\$1.20) POR CADA CIEN DÓLARES (\$100.00) DE TASACIÓN (AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y AGUA DE TORMENTA, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN G

☐ A FAVOR

LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE MANTENIMIENTO QUE NO EXCEDA VEINTICINCO CENTAVOS (\$0.25) POR CADA CIEN DÓLARES (\$100.00) DE TASACIÓN (CAMINOS)

☐ EN CONTRA

Cada votante votará por la proposición colocando una “X” en la casilla ubicada junto a la declaración que indique la forma en la que desea votar. También se incluirá en las boletas de votación utilizadas en la elección los nombres de los directores temporales, designados por la Comisión o por la Junta Directiva del Distrito, de la siguiente manera:

- ☐ Max Dagget
- ☐ Zach Crawford
- ☐ Horacio Rene Villarreal III
- ☐ Peter Terracina
- ☐ Patrick Sheehy

ESTE AVISO DEBE PERMANECER COLOCADO CONTINUAMENTE HASTA EL 6 DE MAYO DE 2023
--

ANEXO A

ANEXO B

ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE CONFIRMACIÓN Y DE DIRECTORES, Y ELECCIONES DE BONOS Y DE IMPUESTO DE MANTENIMIENTO

EL ESTADO DE TEXAS §
CONDADO DE HAYS §
DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS §

EN VISTA DE QUE el Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 2 del Condado de East Hays (el “Distrito”) fue hasta el momento creado y establecido por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (la “TCEQ”) por cierta Orden que otorga la petición de la creación del Distrito y asigna a Directores Temporales con fecha del 19 de enero de 2023, como un distrito de conservación y reclamación creado bajo la Sección 59 del Artículo XVI de la Constitución de Texas y es fundamental para cumplir con sus propósitos, y opera en virtud de los Capítulos 49 y 54 del Código de Agua de Texas; y

EN VISTA DE QUE, los directores temporales del Distrito, designados en conformidad con la Orden emitida por la TCEQ, se han reunido y organizado y han reunido los requisitos para fungir como directores del Distrito prestando el juramento y con la fianza de garantía que exige la ley; y

EN VISTA DE QUE ahora es necesario convocar una elección con el propósito de confirmar la creación y el establecimiento del Distrito y con el propósito de elegir a cinco (5) directores permanentes del mismo; y

EN VISTA DE QUE ahora es oportuno convocar una elección para autorizar a la Junta de Directores a emitir bonos del Distrito para proporcionar instalaciones de agua, alcantarillado y desagüe para el Distrito; y

EN VISTA DE QUE ahora es oportuno convocar una elección para autorizar a la Junta de Directores a emitir bonos del Distrito para proporcionar los caminos del Distrito; y

EN VISTA DE QUE se ha presentado al Distrito, disponible para inspección del público, un informe de ingeniería de las instalaciones de agua, alcantarillado sanitario y drenaje, e instalaciones de caminos de BGE Engineering, Inc., que abarca las obras, las mejoras, las instalaciones, las capacidades, las plantas, los equipos y los aparatos que el Distrito ha de comprar, construir o adquirir de otra manera, y la propiedad, los derechos de contratos, los derechos de uso y los intereses en propiedades que se han de comprar o adquirir de otra manera, así como el costo estimado de todo lo anterior, junto con mapas, planos catastrales, perfiles y datos que muestran y explican el informe (el “Informe de Ingeniería”), y la Junta ha considerado atentamente y aprobado el Informe de Ingeniería en su totalidad; y

EN VISTA DE QUE, el Informe de Ingeniería presentado y aprobado previamente contiene un estimado del costo de la compra, construcción y otra adquisición de las obras, mejoras, instalaciones, capacidades, plantas y aparatos propuestos, un estimado del costo de la compra u otra adquisición de propiedad, derechos de contratos, derechos de uso e intereses sobre la propiedad, así como un estimado de los gastos incidentales a esto; y

EN VISTA DE QUE la Junta determina que los estimados de (i) \$277,000,000 en bonos para instalaciones de agua, alcantarillado y drenaje, (ii) \$277,000,000 en bonos para propósitos de reembolso de instalaciones de agua, alcantarillado y drenaje, (iii) \$87,500,000 en bonos para caminos; y (iv) \$87,500,000

en bonos para propósitos de reembolso de caminos son razonables y adecuados, y por la presente, los aprueba con todos sus ítems, pero se reserva el derecho de autorizar modificaciones al informe de ingeniería y de reasignar costos, y de hacer ciertos otros cambios según sean necesarios para satisfacer los requisitos cambiantes del sistema del Distrito; y

EN VISTA DE QUE la Junta considera que sería para beneficio del Distrito tener la autorización de imponer y recaudar impuestos anuales ad valorem a una tasa que no exceda \$1.20 por cada \$100.00 de tasación fiscal sobre toda propiedad gravable dentro del Distrito para asegurar fondos para propósitos de mantenimiento de las instalaciones de agua, de alcantarillado y de drenaje; y

EN VISTA DE QUE la Junta considera que sería beneficioso para el Distrito estar autorizado a imponer y recaudar impuestos anuales ad valorem a una tasa que no supere \$0.25 por cada \$100.00 de tasación fiscal sobre toda propiedad gravable dentro del Distrito para asegurar fondos para propósitos de mantenimiento de caminos; y

EN VISTA DE QUE todos los bonos que podrían ser emitidos a partir de cada proposición serán asegurados mediante la imposición de un impuesto ad valorem ilimitado en cuanto a su tasa o cantidad, suficiente para pagar el capital y el interés de dichos bonos; y

EN VISTA DE QUE la tasa estimada del impuesto ad valorem del servicio de deuda necesaria para respaldar los bonos autorizados en virtud de la presente es de \$1.20 por cada \$100 de tasación sobre toda propiedad gravable dentro del Distrito; y

EN VISTA DE QUE en virtud de la ley actual y de la proposición de bonos, la tasa de interés máxima que puede devengar cualquier emisión de los bonos propuestos es quince por ciento (15%) por año; y

EN VISTA DE QUE en virtud de la ley actual y de la proposición de bonos, el plazo máximo de cualquier serie de bonos no superará los cuarenta (40) años; y

EN VISTA DE QUE en virtud de las leyes actuales el Distrito no puede emitir bonos de obligación general con un promedio ponderado del vencimiento de la emisión de bonos superior al 120 por ciento del promedio ponderado de vida económica razonablemente anticipada de las mejoras financiadas con la emisión de bonos; y

EN VISTA DE QUE al inicio del año fiscal actual del Distrito, el Distrito no ha autorizado la venta de bonos, en consecuencia, la deuda total afianzada pendiente del Distrito es \$-0- y la cantidad total de interés pendiente sobre las obligaciones de deuda del Distrito es \$-0-. Además, el Distrito todavía no ha aplicado un impuesto para el servicio de la deuda, un impuesto de mantenimiento ni un impuesto para mantenimiento de caminos.

EN VISTA DE QUE la Junta Directiva considera que se debería celebrar una elección el 5 de noviembre de 2024 para los propósitos de:

- i. confirmar la creación y el establecimiento del Distrito;
- ii. elegir a cinco (5) directores permanentes;
- iii. presentar una proposición sobre la emisión de bonos del Distrito en la cantidad total máxima original de capital de \$277,000,000 para desarrollar y financiar instalaciones de agua, alcantarillado y desagüe;

- iv. presentar una proposición sobre la emisión de bonos del Distrito en la cantidad total máxima original de capital de \$277,000,000 para reembolsar bonos previamente emitidos para desarrollar y financiar instalaciones de agua, alcantarillado y desagüe;
- v. presentar una proposición sobre la emisión de bonos del Distrito en la cantidad original máxima total de capital de \$87,500,000 para desarrollar y financiar caminos macadamizados, de grava o pavimentados, incluso el desagüe pluvial auxiliar para dichos caminos;
- vi. presentar una proposición sobre la emisión de bonos del Distrito en la cantidad total máxima original de capital de \$87,500,000 para reembolsar bonos previamente emitidos para desarrollar y financiar caminos macadamizados, de grava o pavimentados, incluso desagüe pluvial auxiliar para dichos caminos;
- vii. presentar una proposición sobre la imposición y recaudación de un impuesto anual ad valorem que no exceda \$1.20 por cada \$100 de tasación fiscal para propósitos de mantenimiento y operación de instalaciones de agua, alcantarillado y desagüe;
- viii. presentar una proposición sobre la imposición y recaudación de un impuesto anual ad valorem que no exceda \$0.25 por cada \$100 de tasación fiscal para propósitos de mantenimiento y operación de caminos; y

EN VISTA DE QUE la Junta Directiva desea proceder con la orden de dicha elección.

AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS ORDENA QUE:

Sección 1: Por la presente, los asuntos y hechos establecidos en el preámbulo de esta Orden son hallados y declarados verdaderos y completos.

Sección 2: Por la presente, se aprueban el Informe de Ingeniería y los estimados de los costos mencionados previamente.

Sección 3: Se celebrará una elección el 5 de noviembre de 2024 en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (a menos que se autorice a cerrar antes en virtud de la Sección 41.033 del Código Electoral de Texas, y sus enmiendas) en los lugares de votación designados por Condado de Hays, Texas, lugares que la Junta Directiva del Distrito, tras considerar debidamente los requisitos del Código Electoral de Texas, halla que son lugares adecuados para celebrar dicha elección, en la cual se presentará la pregunta de la elección de cinco (5) directores permanentes del Distrito y en la cual se presentarán las siguientes proposiciones:

PROPOSICIÓN A

¿SE DEBERÁ CONFIRMAR LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE HAYS ESTE?

PROPOSICIÓN B

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS PARA EMITIR LOS BONOS DE DICHO DISTRITO EN UNA O MÁS EMISIONES O

SERIES EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE CAPITAL DE \$277,000,000 CON VENCIMIENTOS EN SERIE O DE OTRA MANERA EN DICHOS PLAZOS SEGÚN LOS DETERMINE DICHA JUNTA DIRECTIVA EN UN PERÍODO O PERÍODOS QUE NO EXCEDAN DE CUARENTA (40) AÑOS A PARTIR DE SU FECHA O FECHAS, DE MODO QUE DEVENGUEN INTERÉS A CIERTA TASA O TASAS, Y PARA VENDER DICHOS BONOS A CIERTO PRECIO O PRECIOS, SIEMPRE QUE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA NETA, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO POR EL CAPÍTULO 1204 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, Y SUS ENMIENDAS, DE CUALQUIER EMISIÓN O SERIE DE DICHOS BONOS, NO EXCEDA EL LÍMITE LEGAL MÁXIMO EN VIGOR AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE CADA EMISIÓN O SERIE, TODO ESTO SEGÚN LO PUEDA DETERMINAR LA JUNTA DIRECTIVA DE DICHO DISTRITO, CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE COMPRAR, CONSTRUIR, ADQUIRIR, TENER PROPIEDAD, ARRENDAR U OPERAR UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, UN SISTEMA DE AGUA DE SUPERFICIE, UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y PLUVIAL PARA DICHO DISTRITO Y ADICIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS A ESTOS, Y COMPRAR O DE OTRA MANERA ADQUIRIR TODA LA PROPIEDAD, DERECHOS DE CONTRATOS, DERECHOS DE USO E INTERESES EN LA PROPIEDAD NECESARIOS, ADECUADOS O INCIDENTALES A LA COMPRA, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO U OPERACIÓN DE DICHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SISTEMA DE AGUA DE SUPERFICIE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y PLUVIAL, Y ADICIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS A ESTOS, Y CON EL PROPÓSITO DE PAGAR TODOS LOS GASTOS DE ALGUNA MANERA INCIDENTALES A ESTO Y DICHOS GASTOS INCIDENTALES A LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL DISTRITO QUE EN VIRTUD DE LA LEY CORRESPONDIENTE PUEDA PAGARSE DE MANERA ADECUADA CON LOS INGRESOS DE DICHOS BONOS; Y FINANCIAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE, SIN LÍMITE EN CUANTO A LA TASA O CANTIDAD, A TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO, TODO ESTO SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, INCLUIDOS, EN PARTICULAR (PERO NO A MANERA DE LIMITACIÓN), EL ARTÍCULO XVI, SECCIÓN 59, DE LA CONSTITUCIÓN DE TEXAS Y LOS CAPÍTULOS 49 Y 54 DEL CÓDIGO DE AGUA DE TEXAS, EN LA MEDIDA CORRESPONDIENTE, JUNTO CON TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES A ESTAS?

PROPOSICIÓN C

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS PARA EMITIR LOS BONOS DE DICHO DISTRITO EN UNA O MÁS EMISIONES O SERIES EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE CAPITAL DE \$277,000,000 CON VENCIMIENTOS EN SERIE O DE OTRA MANERA EN DICHOS PLAZOS SEGÚN LOS DETERMINE DICHA JUNTA DE DIRECTORES EN UN PERÍODO O PERÍODOS QUE NO EXCEDAN DE CUARENTA (40) AÑOS A PARTIR DE SU FECHA O FECHAS, DE MODO QUE DEVENGUEN INTERÉS A CIERTA TASA O TASAS, Y PARA VENDER DICHOS BONOS A CIERTO PRECIO O PRECIOS,

SIEMPRE QUE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA NETA, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO POR EL CAPÍTULO 1204 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, Y SUS ENMIENDAS, DE CUALQUIER EMISIÓN O SERIE DE DICHOS BONOS, NO EXCEDA EL LÍMITE LEGAL MÁXIMO EN VIGOR AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE CADA EMISIÓN O SERIE, TODO ESTO SEGÚN LO PUEDA DETERMINAR LA JUNTA DE DIRECTORES DE DICHO DISTRITO, CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE REEMBOLSAR POR ALGÚN MEDIO AUTORIZADO AHORA O MÁS ADELANTE POR LEY, TODOS O CUALQUIER PARTE DE DICHOS BONOS O BONOS DE REEMBOLSO DEL DISTRITO EMITIDOS CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE COMPRAR, CONSTRUIR, ADQUIRIR, TENER PROPIEDAD, ARRENDAR U OPERAR UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, UN SISTEMA DE AGUA DE SUPERFICIE, UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGÜE Y PLUVIAL PARA DICHO DISTRITO Y ADICIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS A ESTOS, Y COMPRAR O DE OTRA MANERA ADQUIRIR TODA LA PROPIEDAD, DERECHOS DE CONTRATOS, DERECHOS DE USO E INTERESES EN LA PROPIEDAD NECESARIOS, ADECUADOS O INCIDENTALES A LA COMPRA, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO U OPERACIÓN DE DICHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SISTEMA DE AGUA DE SUPERFICIE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGÜE Y PLUVIAL, Y ADICIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS A ESTOS, Y CON EL PROPÓSITO DE PAGAR TODOS LOS GASTOS DE ALGUNA MANERA INCIDENTALES A ESTO Y DICHOS GASTOS INCIDENTALES A LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL DISTRITO QUE EN VIRTUD DE LA LEY CORRESPONDIENTE PUEDA PAGARSE DE MANERA ADECUADA CON LOS INGRESOS DE DICHOS BONOS; YA SEAN HASTA AHORA, EN VIRTUD DE LA PRESENTE O MÁS ADELANTE AUTORIZADOS O EMITIDOS POR EL DISTRITO; Y FINANCIAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE, SIN LÍMITE EN CUANTO A LA TASA O CANTIDAD, A TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO, TODO ESTO SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, INCLUIDOS, EN PARTICULAR (PERO NO A MANERA DE LIMITACIÓN), EL ARTÍCULO XVI, SECCIÓN 59, DE LA CONSTITUCIÓN DE TEXAS, EL CAPÍTULO 1207 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS Y LOS CAPÍTULOS 49 Y 54 DEL CÓDIGO DE AGUA DE TEXAS, EN LA MEDIDA CORRESPONDIENTE, JUNTO CON TODAS LAS ENMIENDAS Y ADICIONES A ESTAS?

PROPOSICIÓN D

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DE DIRECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS PARA EMITIR LOS BONOS DE DICHO DISTRITO EN UNA O MÁS EMISIONES O SERIES EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE CAPITAL DE \$87,500,000 CON VENCIMIENTOS EN SERIE O DE OTRA MANERA EN DICHOS PLAZOS SEGÚN LOS DETERMINE DICHA JUNTA DE DIRECTORES EN UN PERÍODO O PERÍODOS QUE NO EXCEDAN DE CUARENTA (40) AÑOS A PARTIR DE SU FECHA O FECHAS, DE MODO QUE DEVENGUEN INTERÉS A CIERTA TASA O TASAS, Y PARA VENDER DICHOS BONOS A CIERTO PRECIO O PRECIOS,

SIEMPRE QUE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA NETA, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO POR EL CAPÍTULO 1204 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, Y SUS ENMIENDAS, ACERCA DE CUALQUIER EMISIÓN O SERIE DE DICHOS BONOS NO EXCEDA DEL LÍMITE LEGAL MÁXIMO EN VIGOR AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE CADA EMISIÓN O SERIE, TODO ESTO SEGÚN LO PUEDA DETERMINAR LA JUNTA DE DIRECTORES DE DICHO DISTRITO, CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE DISEÑAR, COMPRAR, CONSTRUIR, ADQUIRIR, MEJORAR, FINANCIAR, TENER PROPIEDAD, OPERAR O MANTENER CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS, O MEJORAS, INCLUIDO EL DESAGÜE PLUVIAL, AUXILIARES A DICHOS CAMINOS PARA DICHO DISTRITO Y ADICIONES, EXTENSIONES Y MEJORAS A ESTO, Y DE COMPRAR O DE OTRA MANERA ADQUIRIR TODA LA PROPIEDAD, DERECHOS DE CONTRATOS, DERECHOS DE USO E INTERESES EN LA PROPIEDAD NECESARIOS, ADECUADOS O INCIDENTALES A LA COMPRA, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MEJORA, PROPIEDAD, OPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE DICHOS CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS, O MEJORAS, INCLUYENDO EL DRENAJE PLUVIAL, AUXILIARES A DICHOS CAMINOS, Y ADICIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS A ESTOS, INCLUIDO EL DESAGÜE PLUVIAL, AUXILIARES A DICHOS CAMINOS, Y CON EL PROPÓSITO DE PAGAR TODOS LOS GASTOS DE ALGUNA MANERA INCIDENTALES A ESTO QUE, EN VIRTUD DE LA LEY CORRESPONDIENTE, PUEDAN PAGARSE DE MANERA ADECUADA CON LOS INGRESOS DE DICHOS BONOS, YA SEAN HASTA AHORA, EN VIRTUD DE LA PRESENTE O MÁS ADELANTE AUTORIZADOS O EMITIDOS POR EL DISTRITO, Y PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE, SIN LÍMITE EN CUANTO A LA TASA O CANTIDAD, A TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO, TODO ESTO SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, INCLUIDOS, EN PARTICULAR (PERO NO A MANERA DE LIMITACIÓN), EL ARTÍCULO III, SECCIÓN 52(b)(3) DE LA CONSTITUCIÓN DE TEXAS Y LOS CAPÍTULOS 49 Y 54 DEL CÓDIGO DE AGUA DE TEXAS, EN LA MEDIDA CORRESPONDIENTE, JUNTO CON TODAS LAS ENMIENDAS Y ADICIONES A ESTAS?

PROPOSICIÓN E

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS PARA EMITIR LOS BONOS DE DICHO DISTRITO EN UNA O MÁS EMISIONES O SERIES EN LA CANTIDAD MÁXIMA DE CAPITAL DE \$87,500,000 CON VENCIMIENTOS EN SERIE O DE OTRA MANERA EN DICHOS PLAZOS SEGÚN LOS DETERMINE DICHA JUNTA DIRECTIVA EN UN PERÍODO O PERÍODOS QUE NO EXCEDAN DE CUARENTA (40) AÑOS A PARTIR DE SU FECHA O FECHAS, DE MODO QUE DEVENGUEN INTERÉS A CIERTA TASA O TASAS, Y PARA VENDER DICHOS BONOS A CIERTO PRECIO O PRECIOS, SIEMPRE QUE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA NETA, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO POR EL CAPÍTULO 1204 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS, Y SUS ENMIENDAS, ACERCA DE CUALQUIER EMISIÓN O SERIE DE DICHOS BONOS NO EXCEDA DEL LÍMITE LEGAL MÁXIMO EN VIGOR AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE CADA EMISIÓN O SERIE, TODO ESTO SEGÚN LO PUEDA

DETERMINAR LA JUNTA DIRECTIVA DE DICHO DISTRITO, CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE REEMBOLSAR POR ALGÚN MEDIO AUTORIZADO AHORA O MÁS ADELANTE POR LEY, TODOS O CUALQUIER PARTE DE DICHOS BONOS O BONOS DE REEMBOLSO DEL DISTRITO EMITIDOS CON EL PROPÓSITO O PROPÓSITOS DE DISEÑAR, COMPRAR, CONSTRUIR, ADQUIRIR, MEJORAR, FINANCIAR, TENER PROPIEDAD, OPERAR O MANTENER CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS PARA DICHO DISTRITO, Y LAS ADICIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS A ESTOS, INCLUIDO EL DRENAJE PLUVIAL, AUXILIARES A DICHOS CAMINOS, Y DE COMPRAR O DE OTRA MANERA ADQUIRIR TODA LA PROPIEDAD, DERECHOS DE CONTRATOS, DERECHOS DE USO E INTERESES EN LA PROPIEDAD NECESARIOS, ADECUADOS O INCIDENTALES A LA COMPRA, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MEJORA, PROPIEDAD, OPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE DICHOS CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS, Y LAS ADICIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS A ESTOS, INCLUIDO EL DRENAJE PLUVIAL, AUXILIARES A DICHOS CAMINOS, Y CON EL PROPÓSITO DE PAGAR TODOS LOS GASTOS DE ALGUNA MANERA INCIDENTALES A ESTO QUE, EN VIRTUD DE LA LEY CORRESPONDIENTE, PUEDAN PAGARSE DE MANERA ADECUADA CON LOS INGRESOS DE DICHOS BONOS, YA SEAN HASTA AHORA, EN VIRTUD DE LA PRESENTE O MÁS ADELANTE AUTORIZADOS O EMITIDOS POR EL DISTRITO; Y PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS MEDIANTE LA IMPOSICIÓN Y RECAUDACIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE, SIN LÍMITE EN CUANTO A LA TASA O CANTIDAD, A TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO, TODO ESTO SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, INCLUIDOS EN PARTICULAR (PERO NO A MANERA DE LIMITACIÓN), EL ARTÍCULO III, SECCIÓN 52 DE LA CONSTITUCIÓN DE TEXAS, EL CAPÍTULO 1207 DEL CÓDIGO DE GOBIERNO DE TEXAS Y LOS CAPÍTULOS 49 Y 54 DEL CÓDIGO DE AGUA DE TEXAS, EN LA MEDIDA CORRESPONDIENTE, JUNTO CON TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES A ESTAS?

PROPOSICIÓN F

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DELCONDADO DE EAST HAYS A TASAR, IMPONER Y RECAUDAR UN IMPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE NO SUPERE \$1.20 POR CADA \$100 DE TASACIÓN DE TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO EN CANTIDADES SUFICIENTES PARA ASEGURAR FONDOS CON FINES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INCLUSO ENTRE OTROS, FONDOS PARA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIÓN DE TODO TERRENO, PLANTAS, OBRAS, INSTALACIONES, MEJORAS, APARATOS Y EQUIPOS NECESARIOS DE DICHO DISTRITO Y PARA PAGAR COSTOS DE SERVICIOS ADECUADOS, HONORARIOS LEGALES Y DE INGENIERÍA Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRATIVOS, EN CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, INCLUSO SOBRE TODO (PERO NO EN FORMA DE LIMITACIÓN) LA SECCIÓN 49.107 DEL CÓDIGO DE AGUA DE TEXAS, JUNTO CON TODAS LAS ENMIENDAS Y ADICIONES A LA MISMA?

PROPOSICIÓN G

¿SE DEBERÁ AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 2 DEL CONDADO DE EAST HAYS A TASAR, IMPONER Y RECAUDAR UN IMPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE NO SUPERE \$0.25 POR CADA \$100 DE TASACIÓN SOBRE TODA PROPIEDAD GRAVABLE DENTRO DE DICHO DISTRITO, EN CANTIDADES SUFICIENTES PARA ASEGURAR FONDOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS, O MEJORAS, INCLUIDO DRENAJE PARA AGUA DE TORMENTAS, AUXILIARES A ESOS CAMINOS, PARA DICHO DISTRITO, EN CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, INCLUYENDO SOBRE TODO (PERO NO A MANERA DE LIMITACIÓN) EL ARTÍCULO III, SECCIÓN 52(b)(3) DE LA CONSTITUCIÓN DE TEXAS Y LA SECCIÓN 49.107 DEL CÓDIGO DE AGUA DE TEXAS, EN LA MEDIDA DE LO APLICABLE, JUNTO CON TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES A LOS MISMOS?

Sección 5: La votación en dicha elección se realizará mediante el uso de un sistema de votación electrónico o de boletas de votación de papel presentadas tanto en inglés como en español y que cumplan con los requisitos del Código Electoral de Texas. Las siguientes proposiciones se presentarán a los votantes residentes del Distrito en la elección del 5 de noviembre de 2024:

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN

PROPOSICIÓN A

☐ A FAVOR

CONFIRMACIÓN DEL DISTRITO

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN B

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$277,000,000 EN BONOS Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS (AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y PLUVIAL, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN C

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$277,000,000 EN BONOS DE REEMBOLSO PARA REEMBOLSAR LOS BONOS EMITIDOS PARA AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y AGUA DE TORMENTA, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, O EL REEMBOLSO DE DICHOS BONOS, Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS DE REEMBOLSO

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN D

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$87,500,000 EN BONOS Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS (CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS O MEJORAS, INCLUSO DESAGÜE PLUVIAL AUXILIAR PARA ESOS CAMINOS)

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN E

☐ A FAVOR

LA EMISIÓN DE \$87,500,000 EN BONOS DE REEMBOLSO PARA REEMBOLSAR LOS BONOS EMITIDOS PARA CAMINOS MACADAMIZADOS, DE GRAVA O PAVIMENTADOS, O MEJORAS, INCLUIDO EL DESAGÜE PLUVIAL AUXILIAR PARA DICHOS CAMINOS, O EL REEMBOLSO DE DICHOS BONOS, Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM, SIN LÍMITE EN CUANTO A TASA O CANTIDAD, SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS DE DICHOS BONOS DE REEMBOLSO

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN F

☐ A FAVOR

LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE NO SUPERE UN DÓLAR CON VEINTE CENTAVOS (\$1.20) POR CADA CIEN DÓLARES (\$100.00) DE TASACIÓN (AGUA, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO DE DRENAJE Y AGUA DE TORMENTA, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

☐ EN CONTRA

PROPOSICIÓN G

☐ A FAVOR

LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO DE MANTENIMIENTO QUE NO EXCEDA VEINTICINCO CENTAVOS (\$0.25) POR CADA CIEN DÓLARES (\$100.00) DE TASACIÓN (CAMINOS)

☐ EN CONTRA

Cada votante votará por la proposición colocando una “X” en la casilla ubicada junto a la declaración que indique la forma en la que desea votar. También se incluirá en las boletas de votación utilizadas en la elección los nombres de los directores temporales, designados por la Comisión o por la Junta Directiva del Distrito, de la siguiente manera:

- ☐ Max Dagget
- ☐ Zach Crawford
- ☐ Horacio Rene Villarreal III
- ☐ Peter Terracina
- ☐ Patrick Sheehy

El votante puede votar por ninguna, una, dos, tres, cuatro o cinco personas para director colocando una “X” en la casilla junto al nombre de la persona o escribiendo el nombre o los nombres de la persona o personas en los espacios en blanco provistos.

Sección 6: De acuerdo con la Sección 3.009 del Código Electoral de Texas, el Distrito actualmente estima que, si se aprueba la proposición contenida en la presente y se autorizan y emiten los bonos propuestos en la presente, se prevé que la tasa del impuesto ad valorem para el servicio de la deuda del Distrito será de un máximo aproximadamente de \$1.20 por cada \$100 de tasación fiscal. La tasa de impuestos estimada se basa en suposiciones y proyecciones actuales de tasas de interés, desarrollo inmobiliario, tasaciones fiscales e índices de recaudación de impuestos. En la medida en que tales suposiciones y proyecciones no se cumplan, la tasa real de impuesto determinada por el Distrito puede variar considerablemente de la tasa de impuesto estimada. La tasa de impuesto estimada presentada en esta Sección no será considerada parte de las proposiciones de bonos presentadas ante los votantes en virtud de esta Orden y no será considerada como una limitación de la potestad de Distrito para imponer, tasar y recaudar un impuesto ilimitado en cuanto a tasa o cantidad en virtud de la Sección 59 del Artículo XVI de la Constitución de Texas.

Sección 7: En conformidad con la Sección 1253.002 de Código de Gobierno de Texas, el Distrito no emitirá bonos de obligación general alguno, autorizados en la presente, con vencimientos cuyo promedio ponderado sea superior al 120 por ciento del promedio ponderado de la vida económica razonablemente anticipada de las mejoras financiadas con la emisión de bonos.

Sección 8: El Condado de Hays (el “Condado”) designará el o los precintos electorales. El Condado designará a los funcionarios electorales según lo requerido por la ley y lo dispuesto en el contrato del Distrito con el Condado para llevar a cabo la elección.

El Juez Presidente puede designar a dos (2) oficiales para asistir en la celebración de la elección y puede designar a oficiales adicionales según lo considere necesario para la celebración adecuada de la elección, sin superar el número máximo de tres (3). La votación anticipada en persona en la elección empezará el 21 de octubre de 2024 y continuará hasta el 1 de noviembre de 2024, inclusive. La votación anticipada en la elección se llevará a cabo en virtud del contrato con el Condado de Hays en los lugares y durante los horarios designados por el Condado. La ubicación y los horarios del principal lugar de votación anticipada para la votación anticipada aparecen en el Anexo “A” adjunto.

La votación anticipada en la elección se llevará a cabo en virtud del contrato con el Condado de Hays en los lugares y durante los horarios designados por el Condado. El oficial de votación anticipada será el Oficial de Votación Anticipada del Condado de Hays.

La dirección postal del oficial de votación anticipada a la cual se pueden enviar las solicitudes de boletas y las boletas para votar por correo es 120 Stagecoach Trail, San Marcos, TX 78666-5268, Attention: Jennifer Doinoff, County Elections Administrator. La dirección de correo electrónico del oficial de votación anticipada es: elections@co.hays.tx.us. El sitio web del oficial de votación anticipada es <https://www.hayscountytexas.com/elections>.

Sección 9: La elección se celebrará y realizará, y se dará el dictamen de los resultados a esta Junta de Directores en conformidad con el Código Electoral de Texas, según lo modificado por el Capítulo 49 del Código de Agua de Texas.

Sección 10: Por la presente, la Junta de Directores del Distrito designa a Coats Rose, P.C., como agente del Distrito para la elección.

Sección 11: Todos los votantes habilitados residentes del Distrito tendrán derecho a votar en la elección.

Sección 12: Por la presente, se instruye al Presidente y al Secretario de la Junta o al agente del Distrito a que hagan colocar un aviso de esta elección (i) el día de elección y durante el periodo de votación anticipada en persona en un lugar destacado en cada lugar de votación, (ii) en tres lugares públicos dentro de los límites de la subdivisión política al menos 21 días antes de la elección, (iii) durante los 21 días previos a la elección se colocará en el sitio web de la subdivisión política, de una manera destacada y junto con el aviso de elección, el contenido de la proposición y cualquier boleta de muestra preparada para la elección, si el Distrito mantiene un sitio web, y (iv) en ciertos otros lugares en los que se requiere que los avisos de asamblea de la Junta de Directores del Distrito sean colocados.

Adicionalmente, por la presente se instruye al Presidente y al Secretario de la Junta o al agente del Distrito que preparen los documentos de información para los votantes en conformidad con la Sección 1251.052(b) del Código de Gobierno de Texas y que coloquen dichos documentos de la misma manera que esta Orden como se describe previamente.

Sección 13: Según corresponda, la tarifa del pago de los jueces y de los funcionarios de la elección será determinada por la Junta de Directores del Distrito, en conformidad con el Código Electoral de Texas.

Sección 14: Se autoriza e instruye al Presidente o al Vicepresidente y al Secretario o al Secretario Asistente a tomar cualquier medida necesaria para llevar a cabo las disposiciones de esta orden.

[Sigue la página de firmas]

ACEPTADA Y APROBADA el 31 de enero de 2023.

ATESTIGUA:

firma/Max Daggett
Presidente de la Junta Directiva

firma/Horacio Rene Villarreal III
Secretario de la Junta Directiva

(SELLO DEL DISTRITO)